

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1343/2535

นาย สี วรรณ ทวี กับพวก
นาย สุรพล ตริยานันท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องรบกวนสิทธิครอบครองที่พิพาทของโจทก์และขอให้เพิกถอนประทานบัตรการทำเหมืองแร่ในที่พิพาทของจำเลยที่ 2 จำเลยฟ้องแย้งโดย ฟ้องแย้งเดิมก่อนที่จำเลยจะขอแก้ไขจำเลยฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายที่ขาดกำไรสุทธิจากการทำเหมืองแร่ในที่พิพาทวันละ 15,000 บาท โดยอ้างว่าโจทก์กำลังร้องคัดค้านการออกประทานบัตรของจำเลยที่ 2 กำลังฟ้องคดีนี้ และกำลังนำเอาสำเนาคำฟ้องไปยื่นร้องคัดค้านการออกประทานบัตรดังกล่าวต่อกรมทรัพยากรธรณีอันเป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 2 แต่ปัญหาว่าที่พิพาทโจทก์ที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 มีสิทธิครอบครองโจทก์และจำเลยยังโต้เถียงกันอยู่ในขณะฟ้องแย้งทั้งสิทธิทำเหมืองแร่ในที่พิพาทของจำเลยที่ 2 ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางราชการจำเลยยังไม่มีสิทธิโดย สมบูรณ์ที่จะเข้าทำเหมืองแร่ในที่พิพาทการที่โจทก์กระทำการดังกล่าว จึงยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของจำเลยที่ 2 ซึ่งยังไม่มีอยู่ในขณะฟ้องแย้ง ฟ้องแย้งของจำเลยดังกล่าวเป็นฟ้องที่มีชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 จำเลยจึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้งในส่วนนี้ ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยที่แก้ไขขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่พิพาทตามที่จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรห้ามมิให้โจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้โจทก์รื้อถอนเรือนแถวที่พักของคณงานและทำให้ที่ดินมีสภาพเหมือนเดิม และให้โจทก์ทั้ง

สองใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยวันละ 15,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะได้เข้าทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรนั้น ปราบกฏว่า จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรทำเหมืองแร่ในที่พิพาท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 จำเลยขอแก้ไขฟ้องแย้งและได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2521 ซึ่งเป็นภายหลังจากที่จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรแล้ว จำเลยจึงมีสิทธิในที่พิพาท ในขณะที่ขอแก้ไขฟ้องแย้ง การที่โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้อง ครอบงวนสิทธิครอบครองของโจทก์ในที่พิพาทจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของจำเลยแล้ว ทั้งการที่จำเลยแก้ไขฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาท ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้องและให้โจทก์รื้อถอนเรือนแถวที่พัก ของคนงานนั้น ถือได้ว่าเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสาม จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องแย้งในส่วนดังกล่าว แต่ที่จำเลยขอให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยวันละ 15,000 บาทนั้น จำเลย อ้างในฟ้องแย้งที่แก้ไขว่า จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิและอำนาจที่จะทำเหมืองแร่ในที่พิพาทได้แต่โจทก์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ในที่พิพาทตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2521 จำเลยที่ 2 จึงไม่สามารถทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรได้ ทำให้ จำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหายซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งและออกหมายห้ามตามคำขอ ในเหตุฉุกเฉินในวันเดียวกันนั้น แต่มูลหนี้ตามฟ้องแย้งเกี่ยวกับค่าเสียหายของ จำเลยนี้เกิดจากกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่เรียกว่าวิธีการชั่วคราวก่อน พิพากษา อันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายคือประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งต่างหากจากคำฟ้องเดิม ฟ้องแย้งของ จำเลยในส่วนที่ขอเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจากโจทก์จึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับ คำฟ้องเดิม ขอบที่จะฟ้องโจทก์เป็นคดีต่างหากตามมาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ที่ตำบลสวนผึ้ง กิ่งอำเภอสวนผึ้ง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรีรวมเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ โดยก่อน สร้างแผ้วถางและครอบครองทำประโยชน์มานาน 20 ปีเศษ โจทก์ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ประมาณ 50 ไร่อีก 150 ไร่ โจทก์ครอบครองปลูกเรือนและปลูกต้นไม้ ที่ดินทั้งหมดอยู่ในเขตที่ทางราชการทหารหวห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการแต่ยังมีได้ใช้ประโยชน์ จึงอนุญาตให้โจทก์ทำประโยชน์ในที่ดินได้เมื่อเดือนมิถุนายน 2521 เป็นต้นมา จำเลยที่ 2 ได้ใช้หรือวานให้จำเลยที่ 1 เข้าไปไถในที่ดินเพื่อรบกวนสิทธิครอบครองของโจทก์เป็นเหตุให้ไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกของโจทก์ถูกทำลายเสียหายคิดเป็นเงิน 145,000 บาท ก่อนจำเลยบุกรุก จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ในที่ดินซึ่งโจทก์ครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณี โดยปกปิดเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณีและทางราชการทหารไม่แจ้งให้ทราบว่โจทก์ครอบครองที่ดินดังกล่าวอยู่ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 ทางราชการได้ออกประทานบัตรที่ 11936/12206 ให้แก่จำเลยที่ 2 อันเป็นการออกประทานบัตรทับที่ดินซึ่งโจทก์ครอบครองอยู่รวมเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ โจทก์ได้คัดค้านมาแล้วตั้งแต่ต้น และจำเลยที่ 2 ได้ฟ้องโจทก์ว่าขัดขวางการที่จำเลยที่ 2 ขอประทานบัตรศาลพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่เป็นที่ดินของโจทก์ครอบครองอยู่ก่อนประมาณ 50 ไร่ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องรบกวนสิทธิครอบครองของโจทก์และให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 145,000 บาทและขอให้เพิกถอนประทานบัตรที่ 11936/12206 ลงวันที่ 2พฤศจิกายน 2521

จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้งกับแก้ไขฟ้องแย้งว่ที่ดินที่โจทก์ฟ้องและที่ดินบริเวณข้างเคียงอยู่ในเขตหวห้ามของกองทัพบก ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 กองทัพบกอนุญาตให้โจทก์ที่ 1 มีสิทธิใช้ที่ดินเนื้อที่ 50 ไร่ อยู่ทางด้านทิศตะวันออก

เพื่อทำเหมืองแร่ ในปี พ.ศ. 2518 โจทก์ได้รับประทานบัตรจากกรมทรัพยากรธรณี ตามหมายเลขท่อเหล็กที่ 11935 ให้ทำเหมืองแร่ในที่ดิน 50 ไร่ โจทก์จึงมีสิทธิครอบครองที่ดินเพียงนั้น ส่วนทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของที่ดินที่โจทก์มีสิทธิครอบครองมีเนื้อที่ประมาณ 226 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา กองทัพบกอนุญาตให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อทำเหมืองแร่ จำเลยที่ 2 ได้เข้าครอบครองมาตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2520 และดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอประทานบัตรเหมืองแร่บนที่ดินที่ได้รับอนุญาตตลอดมาจนถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว จำเลยที่ 2 ได้ปลูกเรือนแถวที่พักคนงานสำหรับทำเหมืองแร่ 1 หลัง บนที่ดินที่จำเลยที่ 2 ครอบครองดังกล่าวแต่โจทก์ใช้รถแทรกเตอร์ไถมูลทรายเข้ามากองไว้ในที่ดินซึ่งจำเลยที่ 2 ครอบครองและปลูกบ้านพักคนงานรुकล้ำเข้าไปด้วย โจทก์ที่ 1 ได้ยอมรับรองกับจำเลยที่ 2 ต่อหน้าเจ้าพนักงานกรมทรัพยากรธรณีว่าเมื่อจำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรแล้ว โจทก์จะรื้อถอนเรือนแถวที่พักคนงานทั้งหมดพร้อมทั้งลอกเอามูลดินทรายทั้งหมดออกไปจากที่ดินที่จำเลยที่ 2 ครอบครองอยู่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2520 จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 13/2507 ต่อทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี โจทก์ได้ยื่นคัดค้านขอให้ระงับการออกประทานบัตรแก่จำเลยที่ 2 ต่อมาโจทก์ฟ้องคดีนี้และนำคำฟ้องไปยื่นคำร้องคัดค้านต่อกรมทรัพยากรธรณีอีก กระทรวงอุตสาหกรรมจึงยังไม่มีคำสั่งให้ออกประทานบัตรแก่จำเลยที่ 2 ต่อมา จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิที่จะทำเหมืองแร่ในที่พิพาทได้ แต่โจทก์ในคดีนี้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ในที่พิพาท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2521 จำเลยที่ 2 จึงไม่สามารถทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรได้ ทำให้จำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหายกล่าวคือ จำเลยที่ 2 ลงทุนเตรียมการทำเหมืองแร่ไว้ เป็นเงิน 2,172,200 บาท จากการตรวจสอบพบว่าในที่ดินแปลงพิพาทจะมีแร่ถึง 6,000 หาบ และสามารถผลิตแร่ได้เดือนละ 150 หาบ หาบละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท ต่อเดือนหักค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดแล้วจำเลยที่ 2 จะได้กำไรสุทธิเดือนละ 600,000 บาท หรือวันละ 20,000 บาท แต่จำเลยที่ 2 ขอดิดจากโจทก์เพียงวันละ 15,000 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามที่จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตร ห้ามมิให้โจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไปและให้โจทก์รื้อถอนเรือนแถวที่พักของคณงานและทำให้ที่ดินมีสภาพเหมือนเดิม กับให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยวันละ 15,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะได้ถอนคำร้องคัดค้านการออกประทานบัตรและนับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะได้เข้าทำเหมืองแร่ตามประทานบัตร

โจทก์ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า การที่กองทัพบกอนุญาตให้จำเลยที่ 2 เข้าไปใช้ที่ดินทำเหมืองแร่ได้ก็เพราะจำเลยที่ 2 ปกปิดความจริงไม่แจ้งให้ทราบว่าโจทก์ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนเมื่อโจทก์ทราบก็ได้คัดค้านเพื่อคุ้มครองสิทธิของโจทก์ และขณะนั้นจำเลยยังหาได้ครอบครองที่ดินไม่ เพียงแต่นำรถแทรกเตอร์เข้าไปไถทำลายต้นไม้ซึ่งเป็นพืชผลของโจทก์เสียหาย ที่จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งว่าโจทก์ที่ 1 เคยตกลงรื้อถอนเรือนพักคณงานและกองมูลทรายออกไปจากที่ดินเมื่อจำเลยได้รับประทานบัตรแล้วนั้น โจทก์เข้าใจว่าเรือนพักคณงานและกองมูลทรายอยู่นอกเขตประทานบัตรเหมืองแร่ของโจทก์ และนอกเขตที่ดินที่โจทก์ทำไร่ครอบครองอยู่ และหากจำเลยได้ประทานบัตรมาก็ย่อมมีสิทธิในที่ดินนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าโจทก์ยอมรับรองว่าเป็นที่ดินที่จำเลยมีสิทธิครอบครองทั้งหมดผู้บันทึก บันทึกข้อความไม่ชัดเจน และโจทก์เข้าใจว่าหากจำเลยขอประทานบัตรได้โจทก์ก็ต้องรื้อถอนเฉพาะบ้านพักคณงานและกองมูลทรายออกไปจากเขตประทานบัตรของจำเลยเท่านั้น ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินที่ตำบลสวนผึ้งกิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 226 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา ห้ามโจทก์และ

บริวารเข้าเกี่ยวข้องให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันรื้อถอนเรือนแถวที่พักคนงานออกจากที่
พิพาทและไถกองมูลดินที่โจทก์ทำไว้ออกไปด้วย ให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
แก่จำเลยวันละ 15,000 บาท นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 ถึงวันที่ 5
ตุลาคม 2522 และนับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 2 จะเข้า
ทำเหมืองแร่ในที่พิพาทได้ ให้ยกฟ้องของโจทก์ โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ข้อ 2.ก.(3)ที่ว่า ฟ้องแย้งเป็นฟ้องซ้ำกับ
คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 315/2508 ของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า ฎีกาข้อดังกล่าวโจทก์
ที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การแก้ฟ้องแย้งจึงไม่มีประเด็นและเป็นข้อที่มีได้ยก
ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แม้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง
อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็นสมควร
ยกขึ้นวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบ
มาตรา 246 และ 247 ส่วนฎีกาข้อ 2.ก.(2) และ (4) ที่ว่าโจทก์มีสิทธิขอแก้ไขคำฟ้อง
และทางราชการออกประทานบัตรให้จำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปรากฏว่าเป็นข้อที่
โจทก์ที่ 1 มิได้ยกขึ้นว่าในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย สำหรับฎีกาข้อ 2 ข.
เกี่ยวกับปัญหาข้อเท็จจริงนั้น โจทก์ที่ 1 มีสิทธิฎีกาได้เฉพาะในประเด็นที่ว่าโจทก์ที่
1 หรือจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองที่พิพาท จำเลยที่ 2 บุกรุกที่พิพาทตั้งฟ้องโจทก์
หรือไม่ และประเด็นเรื่องค่าเสียหายของโจทก์ ซึ่งเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้วเท่านั้น ส่วนข้อฎีกาว่าจำเลยได้หนังสืออนุญาตจากพลเอก
สิทธิ จิโรจน์ โดยสุจริตหรือไม่ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัย

ในประเด็นที่ว่า โจทก์ที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองที่พิพาท และจำเลยที่ 2 บุกรุกที่พิพาทดังฟ้องโจทก์หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่พิพาทอยู่ในเขตที่ดินที่หวงห้ามไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการทหาร ผู้ใดจะใช้ที่ดินดังกล่าวทำประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพบกก่อนซึ่งจำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตจากกองทัพบกให้เข้าไปทำเหมืองแร่ในบริเวณที่พิพาทได้ และจำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรที่ 11936/12206 โดย กรมทรัพยากรธรณีอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ในบริเวณนั้น โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นผู้หักร้างก่อสร้างที่พิพาทและเข้าครอบครองทำประโยชน์มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว โดย ปลุกเรือนอยู่อาศัยและปลูกต้นกล้วย ฝรั่ง ขนุน เต็มพื้นที่คดีนี้ศาลได้เดินเผชิญสืบที่พิพาท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2522 ปรากฏว่า ไม่มีพืชผลตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบดังกล่าว ขณะนั้นเป็นระยะเวลา หลังจากที่โจทก์อ้างว่าฝ่ายจำเลยเข้าไปไถที่พิพาทประมาณ 8 เดือน แต่ไม่ปรากฏมีร่องรอยว่าได้มีการไถทำลายต้นพืชไร่แต่อย่างใด ในบริเวณที่พิพาทมีสภาพเป็นป่าดงอ้อ กอไม้ตามธรรมชาติ มีต้นละหุ่งขึ้นประปราย ซึ่งฝ่ายจำเลยอ้างว่าเป็นต้นละหุ่งป่า มีต้นกล้วยและต้นขนุนเพียงเล็กน้อยอยู่ใกล้บ้านพักคนงานของโจทก์ ลักษณะของที่พิพาทมีลักษณะเป็นป่าตามธรรมชาติ ดังที่ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ที่ 1 นายน้อย ยิงทวี นายประกิจ ใจบำเพ็ญและนายอัมพร บุญยะวาสี พยานโจทก์ว่า เดิมที่พิพาทเป็นที่ป่าไม้ไผ่ ดงอ้อ และป่าไม้เบญจพรรณซึ่งเป็นลักษณะของป่าโปร่งดังที่ยังปรากฏอยู่ในขณะที่ศาลเดินเผชิญสืบที่พิพาท ดังนั้น จึงเชื่อไม่ได้ว่าโจทก์ได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่พิพาทตามที่ฟ้องและนำสืบ ในคดีก่อนที่โจทก์จำเลยพิพาทกัน ศาลก็เพียงวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดิน 50 ไร่เท่านั้น ซึ่งรับกับที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าจำเลยที่ 2 เคยยื่นคำขอออกประทานบัตรในเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ เมื่อสำรวจแล้วปรากฏว่าทับที่ดินส่วนของโจทก์ 50 ไร่ ดังกล่าว และทับที่ดินประทานบัตรของนายต่อ สัจจกุล อีกประมาณ 20 ไร่ จึงตัดออก คงเหลือเนื้อที่ประมาณ 226 ไร่เศษ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่พิพาทในคดีนี้ โจทก์ที่ 1 เคยรับต่อเจ้าหน้าที่

กรมทรัพยากรธรณีว่าจะรื้อถอนขนย้ายออกไปจากเขตประทานบัตรของจำเลยที่ 2 เป็นการแสดงว่าโจทก์ที่ 1 ยอมรับในสิทธิของจำเลยที่ 2 ในเขตประทานบัตรดังกล่าว และเมื่อคำนึงถึงว่ากองทัพบกได้อนุญาตให้จำเลยที่ 2 เข้าไปทำเหมืองแร่ในบริเวณที่พิพาทประกอบกับกรมทรัพยากรธรณีก็ออกประทานบัตรให้จำเลยที่ 2 ทำเหมืองแร่ในบริเวณนั้นได้แล้ว ทำให้น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองที่ดินบริเวณที่พิพาท ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่ 1 มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานหลักฐานจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองที่พิพาทและเมื่อฟังเช่นนี้แล้วก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 มิได้บุกรุกที่พิพาทดังโจทก์ฟ้องไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นเรื่องค่าเสียหายของโจทก์ที่ 1

สำหรับที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาเกี่ยวกับฟ้องแย้งตามฎีกาข้อ 2.ก.(1)ว่า ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม ศาลชั้นต้นรับฟ้องแย้งและวินิจฉัยเป็นประเด็นมาโดยไม่ชอบนั้น แม้โจทก์ที่ 1 มิได้ให้การแก้ฟ้องแย้งในข้อดังกล่าวไว้ แต่ข้อฎีกานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องอันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์ที่ 1 ย่อมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง ปัญหานี้ในส่วนของที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งเดิมก่อนที่จำเลยจะขอแก้ไข ปรากฏว่าจำเลยฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายที่ขาดกำไรสุทธิจากการทำเหมืองแร่ในที่พิพาทวันละ 15,000 บาท โดยอ้างว่าโจทก์กำลังร้องคัดค้านการออกประทานบัตรของจำเลยที่ 2 กำลังฟ้องคดีนี้ และกำลังนำเอาสำเนาคำฟ้องไปยื่นร้องคัดค้านการออกประทานบัตรดังกล่าวต่อกรมทรัพยากรธรณีอันเป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 2 เห็นว่า ปัญหาว่าที่พิพาทโจทก์ที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 มีสิทธิครอบครองโจทก์และจำเลยยังโต้เถียงกันอยู่ในขณะฟ้องแย้ง ทั้งสิทธิทำเหมืองแร่ในที่พิพาทของจำเลยที่ 2 ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางราชการจำเลยยังไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะเข้าทำเหมืองแร่ในที่พิพาทการที่โจทก์ไปร้องคัดค้านการขอออกประทานบัตรของจำเลยที่ 2 ฟ้องคดีนี้ตลอดจนนำสำเนาคำฟ้องไปยื่นร้องคัดค้านต่อกรม

ทรัพยากรธรณีจึงยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของจำเลยที่ 2 ซึ่งยังไม่อยู่ในขณะฟ้อง
แย้ง ฟ้องแย้งของจำเลยดังกล่าวเป็นฟ้องที่มีขอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 55 จำเลยจึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้งในส่วนนี้ ส่วนฟ้องแย้งของจำเลย
ที่แก้ไขขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่พิพาทตามที่จำเลย
ที่ 2 ได้รับประทานบัตร ห้ามมิให้โจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้โจทก์รื้อถอนเรือน
แถวที่ปักของคณงานและทำให้ที่ดินมีสภาพเหมือนเดิมและให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าเสีย
หายแก่จำเลยวันละ 15,000 บาท นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 เป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยทั้งสองจะได้เข้าทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรนั้น แม้โจทก์ที่ 1 จะมีได้
ยกขึ้นฎีกาแต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องอันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้น
วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) ประกอบมาตรา
246 และ 247 ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรทำเหมืองแร่ในที่พิพาทตั้งแต
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 จำเลยขอแก้ไขฟ้องแย้งและได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อวัน
ที่ 13 ธันวาคม 2521 ซึ่งเป็นภายหลังจากที่จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรดังกล่าว
แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิในที่พิพาทในขณะที่ขอแก้ไขฟ้องแย้ง การที่โจทก์ฟ้องขอให้ห้าม
จำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องรบกวนสิทธิครอบครองของโจทก์ในที่พิพาท จึงเป็นการ
โต้แย้งสิทธิของจำเลยแล้ว ทั้งการที่จำเลยแก้ไขฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลย
ที่ 2 เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาท ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้อง และให้โจทก์
รื้อถอนเรือนแถวที่ปักของคณงานนั้น ถือได้ว่าเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม จำเลยจึงมีอำนาจ
ฟ้องแย้งในส่วนดังกล่าว แต่ที่จำเลยขอให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยวันละ
15,000 บาทนั้น จำเลยอ้างในฟ้องแย้งที่แก้ไขว่า จำเลยที่ 2 ได้รับประทานบัตรเมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2521 จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิและอำนาจที่จะทำเหมืองแร่ในที่
พิพาทได้ แต่โจทก์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ในที่

พิพาทตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2521 จำเลยที่ 2 จึงไม่สามารถทำเหมืองแร่ตาม
ประทานบัตรได้ ทำให้จำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหาย ในข้อนี้ปรากฏว่า ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งและออกหมายห้ามตามคำขอในเหตุฉุกเฉินของโจทก์เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2521 เห็นว่า มูลหนี้ตามฟ้องแย้งเกี่ยวกับค่าเสียหายของจำเลยนี้เกิดจากกระบวนการ
พิจารณาของศาลชั้นต้นที่เรียกว่าวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาอันเป็นกรณีที่เกิดขึ้น
ตามบทบัญญัติของกฎหมายคือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นอีกขั้นตอน
หนึ่งต่างหากจากคำฟ้องเดิม ฟ้องแย้งของจำเลยเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจากโจทก์
จึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมชอบที่จะฟ้องโจทก์เป็นคดีต่างหากตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม ไม่อาจพิจารณาพิพากษาคดี
ส่วนฟ้องแย้งดังกล่าวในคดีนี้ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายทั้งหมด
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-มงคล สระฐาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>